

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 266

El día viernes 1 de abril de 2016, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Ausente con aviso.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados y José Luis Rigazio.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Carlos Bartmus y Diego Cavallero.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio y Carla Livelli, concejales en representación de la mayoría. Ausente, Concejel representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Gustavo Molina, Concejel integrante de la Unidad Técnica. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: Raquel Merlino, Graciela Merlo y Gianni Bochetti.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 265.
- Ordenanza Zonas Residenciales (opiniones sobre el material enviado).
- Proyecto de ordenanza para R Social, La Vizcachera (Se adjunta proyecto)
- Concertación y Compensación (se envía nuevo material elaborado por la UT, propuesta de las instituciones).
- Consulta de Obras Privadas: ampliación de edificio en AC3.
- Ingreso de nota de la Comisión de IRE del CR. Sobre proyecto de ordenanza de ampliación de zona para bares con música. Modificación de la Ord. N° 5840.
- Para firmar: Nota de pedido de audiencia por aprobación del ejido

En primer lugar dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Comienzan con el tratamiento del proyecto de ordenanza que regula las zonas residenciales, a partir de un archivo y cuadro síntesis enviado a todos los integrantes hace 15 días.

García Setti observa que se modificó el perfil en las zonas especiales E1 y E2, creadas para resguardar las visuales al lago. En E2 se toma una línea rasante desde calle Sarmiento hacia abajo, hasta 6 metros sobre la cota 38. Las características y altura de E1 se asimilan a B2, ya que actualmente no figura en la ordenanza. Considera que es diferente el caso de Costa Azul sobre calle Bach a Villa del Lago, sobre la costa. Preguntan si están de acuerdo con cambiar las zonas a R2, ya que actualmente allí no hay un límite a la cantidad de plantas, en esa misma zona dentro el barrio puede hacer PB y un piso. García Setti no acuerda con esta modificación. Debaten sobre distintas posibilidades. Mónica Martínez manifiesta que pusieron y graficaron ese perfil provisorio para poder tratarlo y ver si hay acuerdo, ella interpretó que en E2 la altura máxima era PB y un piso, como se establece para la zona.

Bina expresa que la topografía es muy diferente, la pendiente es más suave en Costa Azul, por ello en ese caso permiten al menos hacer la planta baja. Para Villa

del Lago, la situación es diferente porque no pueden superar la rasante para que no se vean las construcciones desde Sarmiento.

Ana Margonari plantea que deberían cambiar en el Código de Edificación donde dice cota +36 por cota +38. García Setti le explica que es diferente el concepto expresado, uno se refiere al límite de edificación (cota 38) y el otro al límite entre la propiedad pública y privada (cota 36).

Los presentes debaten sobre la cantidad de plantas en las zonas E, acuerdan en que el límite de plantas está dado por la zona B y B2. García Setti opina que deberían dejarlo como está, hacia abajo pueden hacer más plantas, sin límite de altura.

Bina explica que el tema de la rasante es una restricción más a la zona, no significa que libere el resto de las condiciones. En cuanto al planteo de García Setti, dice que en los últimos 20 años se aplicó bien esa normativa en la Dirección Obras Privadas. El ingeniero comenta que hace poco tiempo en Costa Azul se aprobó un proyecto de PB y tres o cuatro pisos. Bina desconocía el caso.

La arquitecta Bina comenta brevemente el proyecto de ordenanza para regular los retiros en barrio La Vizcachera. García Setti considera que deben incorporar este tema de la R social en la ordenanza general. Bina explica que se hizo un fraccionamiento en un lote municipal, destinado a las familias del asentamiento "La Vizcachera", en terrenos de 300 metros donde irían dos familias por lote. En estos casos propone que el retiro de frente mínimo sea de tres (3) metros, y permitirán el apoyo en una de las medianeras.

Prosiguen con la regulación de zonas R, Martínez plantea el caso del corredor Illia (C5), donde actualmente no está contemplado el piso extra para amenities. Además hay dos planos diferentes del aterrazamiento, uno de ellos no coincide con el texto y es aterrazado desde la planta baja. La asesora consulta si van a aceptar el piso extra de amenities, para agregarlo a la ordenanza y graficarlo, ya que actualmente queda a criterio del Director de Obras Privadas la autorización. Liliana Bina considera que ese piso de uso común le da más categoría al edificio. Es un servicio más para los habitantes, que tienen quincho y pileta. Los presentes debaten. Por otra parte, plantea que cuando la superficie construida es muy grande, el 50 por ciento de amenities es demasiado. Se podría poner un tope máximo. Martínez expresa que actualmente la ordenanza establece el retiro escalonado del piso de amenities en todas sus caras, deberían cambiarlo a frente y fondo. Además de cambiar donde dice que queda a criterio del Director de Obras Privadas la aprobación. Acuerdan con normar y no dejar librado al criterio del funcionario.

Bina expresa que el Secretario de Desarrollo Urbano no está de acuerdo con permitir un piso más en el Corredor Illia, por el impacto que tiene sobre los vecinos del barrio residencial. Les propone que vayan a ver el impacto o barrera, ya que hay dos edificios construidos en costanera. José Luis Rigazio expresa que el tercer piso de amenities es bueno, pero afecta a los vecinos porque es un área de esparcimiento y uso común; les recuerda que en su momento se habló de la convivencia y calidad de vida del barrio residencial.

Bartmus acuerda con que no deben dejar cuestiones a criterio del Director. Manifiesta que las ordenanzas están mal redactadas y que cada uno las interpreta de diferentes maneras. Luego se generan problemas a la hora de su aplicación, por eso deben tomarse el tiempo y estudio necesario antes de que salga cada propuesta. Reitera que la propuesta del Colegio es que haya tratamiento diferenciado para los emprendimientos pequeños y medianos, por un lado, y grandes, por otro. Propone que se clasifiquen y regulen de acuerdo a su escala. Actualmente se los trata todos por igual.

Bina manifiesta en este caso, la ordenanza es muy clara, solo deben decidir cómo quedará. Y agrega que todas las leyes se prestan a interpretaciones, ya sea por ignorancia, mala fe, poco compromiso o intereses distintos. Por ello cree que es importante que se mantengan los considerandos junto a la norma, para que se

respete el espíritu de la ley. El problema es cuando no hay criterio y se utiliza la norma para la especulación.

El Colegio de Arquitectos acuerda con permitir el piso extra de amenities, con retiro de frente y fondo. Los presentes debaten.

Martínez comenta que también hay un tramo de calle Bach que quedó sin normar, actualmente es B2 y desde un criterio técnico debería pasar a ser corredor. Bina acuerda con que sea corredor desde San Martín hasta Comechingones. García Setti acuerda con extender el corredor San Martín sobre Bach, como AC3.

Martínez propone asimilarlo a AC1, permitiendo PB, un piso y amenities. La idea es ir haciendo una progresión. Consulta sobre el perfil del AC1, si la intención es escalonar a partir de primer piso y cuatro metros de retiro. Los presentes acuerdan con la asesora técnica.

Otra de las propuestas en el AC1, es escalonar a partir del primer piso, ya que se planteó que era excesivo escalonar desde planta baja. De esta forma quedarían todas las zonas AC escalonadas a partir del primer piso.

Prosiguen con un caso presentado como consulta desde la Dirección de Obras Privadas, se trata de un edificio preexistente de PB y un piso, que quiere agregar un piso más; de acuerdo a la ordenanza debería retirarse a 45 grados, pero está condicionado por la estructura (caja de escaleras y ascensor). Plantean que estos casos pasen por el CPUA y se permitirá hacer el último piso sin escalonamiento, cuando sean anteriores a la ordenanza. Se refieren al artículo 4.1.12.3 que hace mención a este tema.

Corregirán en la Unidad Técnica los aspectos mencionados para ir cerrando la ordenanza de zonas R en las próximas semanas.

En cuanto al proyecto de ordenanza de R Social, Bina comenta que la gente ya está construyendo sus casas en La Vizcachera en los lotes asignados por el municipio y firman un convenio donde se comprometen a dejar sus casas sobre la costanera, para poder abrirla. Necesitan flexibilidad en la normativa. Dan lectura al proyecto de ordenanza¹ que se adjunta a la presente acta. La Directora manifiesta que es urgente resolver este aspecto, ya que la ordenanza general para zonas R podría demorar. Los presentes acuerdan con la normativa, se enviará el informe positivo.

Bina comenta que el día sábado 2 de abril se dictará un taller acerca de un sistema de construcción en la ex fábrica textil, donde funciona la bloquera, con los vecinos de la Vizcachera. El mismo estará a cargo de la Fundación Techo Digno, quienes ponen a disposición las máquinas para demostrar cómo se fabrica un ladrillo de tierra y cemento.

Siendo las 10:15 se retira de la reunión José Luis Rigazio.

Pasan a tratar el tema de la compensación en AC3 y ACI. Observan el trabajo elaborado por la Unidad Técnica. Bina propone que la compensación sea para toda el área central, todas las AC.

Martínez pide que lo analicen pensando si no sería mejor pasar todo al mecanismo de concertación. Muestran el power point con los ejemplos, se tomaron casos de lotes reales en AC y se aplicaron la normativa con el máximo de construcción permitido por Código y luego aplicó la compensación. De esa manera se puede apreciar mejor cuánto se libera realmente en planta baja, aunque no se les exige que sea superficie permeable, ya que en subsuelo hacen cocheras. Los presentes analizan y observan los gráficos y ejemplos presentados.

Liliana Bina solicita revisar el tema de las cocheras en subsuelo, dado que ocupan el cien por ciento del lote. No respetan el FOS en el caso del AC. En Zonas R, el FOS incluye el subsuelo. Cree que se podría incorporar el Factor de Impermeabilización del Suelo (FIS) como existe en otros lugares. Deberían aclarar que el FOS también

¹ ANEXO I. Ordenanza para lotes sociales

cuenta para la ocupación en subsuelo, especialmente en las zonas R y AC1, solicita que lo debatan porque es muy importante.

Martínez plantea que luego de la aplicación en la realidad y el análisis de casos teóricos, el beneficio de la compensación no es el que esperaban. Bina propone flexibilizar la concertación y que sea aplicable para todas las zonas.

Bartmus solicita que se elabore un protocolo de concertación de manera que sea más ágil y claro el mecanismo.

Bina propone estudiar y aplicar el tema de la transferencia de FOS y certificados de edificabilidad en el AC.

Bina comenta el proyecto de Miralejos en el lote de La Tebra. El mismo no está en AC3 para poder concertarlo, por lo tanto presentó un edificio de acuerdo a lo que permite la normativa con 203 unidades: 107 monoambientes de 38 metros, 94 departamentos de 1 dormitorio y 2 de dos dormitorios, con 200 cocheras. Como tiene varios errores y lo van a rechazar en Obras Privadas. Pero son como 9 bloques pegados con patios mínimos al medio, con una altura de 7 metros.

Carlos Bartmus dice que les había llegado una propuesta para concertar en este lote de 11.000 metros. Cree que sería bueno compensar y permitir más altura, buscando lo mejor para todos. Aliándose con el privado por el bien de la ciudad, respetando la cantidad de unidades en una disposición que libere espacio verde y que cierre económicamente. Martínez comenta que en la concertación también se debe involucrar al propietario de la tierra y no solo al proyectista. Bina acuerda con que deben aprovechar la capacidad del inversor con una visión estratégica.

Comentan que ya venció el statu quo por 180 días para la concertación y compensación. Proponen extenderlo unos meses y resolver a la brevedad. Los presentes debaten. Bina no acuerda con volver a prorrogar el status quo, ya que es necesario definirlo a la brevedad.

Mónica Martínez propone sacar el mecanismo de compensación y liberar la concertación por si surgen proyectos interesantes. Para luego ir trabajando en un protocolo. Debaten.

Plantean dos posibilidades, si extienden statu quo en la concertación o dejan que se vuelva a entrar en vigencia y regular pequeñas cosas. Entre las propuestas se plantea: que aparezca en la carátula un sello en el plano que diga "Aprobado por concertación", que las cocheras en subsuelo no impermeabilicen todo el terreno, exigir el acceso público a los espacios liberados, pedir que la planta baja sea comercial. Otra propuesta es que la compensación quede absorbida en la concertación.

Bartmus propone trabajar sobre la concertación y no seguir prorrogando el statu quo. Martínez le dice que liberarlo podría ser contraproducente, ya que concertando se logran mejores proyectos para la ciudad.

Liliana Bina propone que todos los casos de concertación y compensación pasen por el CPUA, y que vayan a concertación los proyectos mayores a 30 unidades o a 3500/4000 metros. Debaten sobre las medidas y cantidad de unidades.

Martínez manifiesta que el tamaño del lote es una variable fundamental, no pueden mandar a concertar todos los lotes de 800 metros. Es importante tener un protocolo de concertación. Y sería un avance sacar la compensación y que sea absorbida por la concertación.

Debaten y finalmente, acuerdan recomendar al Concejo de Representantes:

- Que pasen por el CPUA todos los proyectos de compensación y concertación.
- Que los proyectos sean de interés público en lugar de interés turístico.
- Concertación obligatoria para lotes de más de 2000 metros, o más de cierta cantidad de unidades o metros cubiertos.

Proponen reunirse en la Unidad Técnica durante la semana siguiente para proponer un proyecto de ordenanza y enviar informe.

En cuanto a la nota de consulta de la Dirección de Obras Privadas, a las ampliaciones en los edificios preexistentes, aprueban la respuesta elaborada por la UT y acuerdan avanzar en que se modifique la ordenanza y agregue este aspecto en el Código para casos a futuro.

Se refieren al proyecto de ordenanza ingresado en el Concejo de Representantes para regular las canchas de fútbol. Comentan que el CPUA tomaba el criterio de aprobarlas sobre los corredores. Bina dice que no acuerda con permitir canchas dentro de los barrios, la ordenanza que las regula debe ser bien clara y no permitir ambigüedades. No permitir las luces tipo estadio.

Finalmente dan lectura a la nota remitida por la Comisión de Interpretación y Reglamento (IRE) del Concejo de Representantes, consultando acerca de la modificación de la ordenanza de espectáculos públicos, en el punto referido a ubicación de bares con música en vivo. Exponen que ya habían analizado el tema y la posibilidad de extender el uso a los corredores, siempre y cuando se respete la ordenanza de ruidos molestos. Desde la Unidad Técnica se elaborará un informe al respecto.

Siendo las 11:00 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior. Comienzan con el tratamiento del proyecto de ordenanza que regula las zonas residenciales.

García Setti observa que se modificó el perfil en las zonas especiales E1 y E2. Preguntan si están de acuerdo con cambiar las zonas a R2, ya que actualmente allí no hay un límite a la cantidad de plantas, en esa misma zona dentro el barrio puede hacer PB y un piso. García Setti no acuerda con esta modificación. Debaten sobre distintas posibilidades. Martínez manifiesta que pusieron y graficaron ese perfil provisorio para poder tratarlo y ver si hay acuerdo, ella interpretó que en E2 la altura máxima era PB y un piso, como se establece para la zona.

Bina expresa que la topografía es muy diferente, la pendiente es más suave en Costa Azul, por ello en ese caso permiten al menos hacer la planta baja. Para Villa del Lago, la situación es diferente porque no pueden superar la rasante.

Los presentes debaten sobre la cantidad de plantas en las zonas E, acuerdan en que el límite de plantas está dado por la zona B y B2. García Setti opina que deberían dejarlo como está, hacia abajo pueden hacer más plantas, sin límite de altura.

Bina explica que el tema de la rasante es una restricción más a la zona, no significa que libere el resto de las condiciones. En cuanto al planteo de García Setti, dice que en los últimos 20 años se aplicó bien esa normativa en Obras Privadas. El ingeniero comenta que hace poco tiempo en Costa Azul se aprobó un proyecto de PB y tres o cuatro pisos.

La arquitecta Bina comenta brevemente el proyecto de ordenanza para regular los retiros en barrio La Vizcachera. García Setti considera que deben incorporar este tema de la R social en la ordenanza general. Propone que el retiro de frente mínimo sea de tres (3) metros, y permitirán el apoyo en una de las medianeras.

Prosiguen con la regulación de zonas R, Martínez plantea el caso del corredor Illia (C5), donde actualmente no está contemplado el piso extra para amenities. La asesora consulta si van a aceptar el piso extra de amenities, para agregarlo a la ordenanza y graficarlo, ya que actualmente queda a criterio del Director. Bina considera que ese piso de uso común le da más categoría al edificio. Es un servicio más para los habitantes, que tienen quincho y pileta. Martínez expresa que actualmente la ordenanza establece el retiro escalonado del piso de amenities en todas sus caras, deberían cambiarlo a frente y fondo. Además acuerdan con normar y no dejar librado al criterio del funcionario.

Bina expresa que el Secretario de Desarrollo Urbano no está de acuerdo con permitir un piso más en el Corredor Illia, por el impacto que tiene sobre los vecinos del barrio residencial. Rigazio expresa que el tercer piso de amenities es bueno, pero afecta a los vecinos porque es un área de esparcimiento y uso común; les recuerda que en su momento se habló de la convivencia y calidad de vida del barrio residencial.

Bartmus acuerda con que no deben dejar cuestiones a criterio del Director. Manifiesta que las ordenanzas están mal redactadas y que cada uno las interpreta de diferentes maneras. Luego se generan problemas a la hora de su aplicación, por eso deben tomarse el tiempo y estudio necesario antes de que salga cada propuesta. Reitera que la propuesta del Colegio es que haya tratamiento diferenciado para los emprendimientos pequeños y medianos, por un lado, y grandes, por otro. Propone que se clasifiquen y regulen de acuerdo a su escala. Y acuerda con permitir el piso extra de amenities, con retiro de frente y fondo. Los presentes debaten.

Martínez comenta que también hay un tramo de calle Bach que quedó sin normar, actualmente es B2 y desde un criterio técnico debería pasar a ser corredor. Bina acuerda con que sea corredor desde San Martín hasta Comechingones. García Setti acuerda con extender el corredor San Martín sobre Bach, como AC3. Martínez propone asimilarlo a AC1, permitiendo PB, un piso y amenities. La idea es ir haciendo una progresión.

Otra de las propuestas en el AC1, es escalonar a partir del primer piso. De esta forma quedarían todas las zonas AC escalonadas a partir del primer piso.

Prosiguen con un caso presentado como consulta desde la Dirección de Obras Privadas, se trata de un edificio preexistente de PB y un piso, que quiere agregar un piso más; de acuerdo a la ordenanza debería retirarse a 45 grados, pero está condicionado por la estructura (caja de escaleras y ascensor). Plantean que estos casos pasen por el CPUA y se permitirá hacer el último piso sin escalonamiento, cuando sean anteriores a la ordenanza.

Corregirán en la UT los aspectos mencionados para ir cerrando la ordenanza de zonas R en las próximas semanas.

En cuanto al proyecto de ordenanza de R Social. Dan lectura al proyecto de ordenanza que se adjunta al acta. Los presentes acuerdan con la normativa, se enviará el informe positivo.

Pasan a tratar el tema de la compensación en AC3 y ACI. Observan el trabajo elaborado por la UT. Bina propone que la compensación sea para toda el área central.

Martínez pide que lo analicen pensando si no sería mejor pasar todo al mecanismo de concertación. Muestran el power point con los ejemplos, se tomaron casos de lotes reales en AC y se aplicaron la normativa con el máximo de construcción permitido por Código y luego aplicó la compensación. De esa manera se puede apreciar mejor cuánto se libera realmente en planta baja, aunque no se les exige que sea superficie permeable, ya que en subsuelo hacen cocheras. Los presentes analizan y observan los gráficos y ejemplos presentados.

Bina solicita revisar el tema de las cocheras en subsuelo, dado que ocupan el cien por ciento del lote. No respetan el FOS en el caso del AC. En Zonas R, el FOS incluye el subsuelo. Cree que se podría incorporar el Factor de Impermeabilización del Suelo (FIS) como existe en otros lugares. Deberían aclarar que el FOS también cuenta para la ocupación en subsuelo.

Martínez plantea que luego de la aplicación en la realidad y el análisis de casos teóricos, el beneficio de la compensación no es el que esperaban. Bina propone flexibilizar la concertación y que sea aplicable para todas las zonas.

Bartmus solicita que se elabore un protocolo de concertación de manera que sea más ágil y claro el mecanismo.

Bina propone estudiar y aplicar el tema de la transferencia de FOS y certificados de edificabilidad en el AC.

Comentan que ya venció el statu quo por 180 días para la concertación y compensación. Proponen extenderlo unos meses y resolver a la brevedad. Los presentes debaten. Martínez propone sacar el mecanismo de compensación y liberar la concertación por si surgen proyectos interesantes. Para luego ir trabajando en un protocolo.

Plantean dos posibilidades, si extienden statu quo en la concertación o dejan que se vuelva a entrar en vigencia y regular pequeñas cosas. Entre las propuestas se plantea: que aparezca en la carátula un sello en el plano que diga "Aprobado por concertación", que las cocheras en subsuelo no impermeabilicen todo el terreno, exigir el acceso público a los espacios liberados, pedir que la planta baja sea comercial. Otra propuesta es que la compensación quede absorbida en la concertación.

Bina propone que todos los casos de concertación y compensación pasen por el CPUA, y que vayan a concertación los proyectos mayores a 30 unidades o a 3500/4000 metros.

Es importante tener un protocolo de concertación. Y sería un avance sacar la compensación y que sea absorbida por la concertación.

Debaten y finalmente, acuerdan recomendar al Concejo de Representantes:

- Que pasen por el CPUA todos los proyectos de compensación y concertación.
- Que los proyectos sean de interés público en lugar de interés turístico.
- Concertación obligatoria para lotes de más de 2000 metros, o más de cierta cantidad de unidades o metros cubiertos.

Proponen reunirse en la UT durante la semana siguiente para proponer un proyecto de ordenanza y enviar informe.

En cuanto a la nota de consulta de la Dirección de Obras Privadas, a las ampliaciones en los edificios preexistentes, aprueban la respuesta elaborada por la UT y acuerdan avanzar en que se modifique la ordenanza y agregue este aspecto en el Código para casos a futuro.

Finalmente dan lectura a la nota remitida por la Comisión IRE del CR, consultando acerca de la modificación de la ordenanza de espectáculos públicos, en el punto referido a ubicación de bares con música en vivo

PROYECTO DE ORDENANZA

AL CONCEJO DE REPRESENTANTES:

Tengo el agrado de dirigirme a ese Concejo a fin de elevar para su tratamiento y eventual aprobación un Proyecto de Ordenanza que establece condiciones edilicias especiales para la construcción de las viviendas a ser ubicadas en los fraccionamientos aprobados por Ordenanzas N° 5973, 6043, 6045, 6073 y 6074 en el marco de las acciones que viene desarrollando el Municipio tendientes a la relocalización de las familias que habitan en la Costa del Río San Antonio en Barrio Miguel Muñoz “B”.

La Ordenanza 4021 establece en su Artículo 2.1.2 Loteo Mínimo, la posibilidad de establecer condiciones especiales en los fraccionamientos de interés social en cuanto a dimensiones y formato de lotes a fin de atender las demandas específicas en cada caso en cuanto a dotación de suelo disponible y su relación con la demanda habitacional a atender.

En este contexto fueron aprobadas las Ordenanzas citadas, realizándose un fraccionamiento en lotes que, en muchos casos resultaron con dimensiones menores a los 15 metros de ancho. Hoy, los beneficiarios están en condiciones de iniciar el proceso de autoconstrucción de sus viviendas, previa firma del convenio aprobado por Ordenanza 6043, convenio que garantiza, como contraprestación, la liberación del espacio destinado a Costanera, hoy ocupado por viviendas.

En este marco se hace necesario contemplar desde el punto normativo los patrones de uso del suelo. Ello en atención a que cada lote albergará a dos familias y en la mayoría de los casos, éstas son numerosas, hecho que demanda superficie funcional acorde a la misma. Hoy, la Ordenanza 4021 contempla normativa especial para el Barrio de las 400 viviendas y el Barrio Obrero, obedeciendo a idéntica demanda.

En el caso que nos ocupa se trata de reducir el espacio destinado a jardín y permitir la ocupación de una medianera en los lotes cuyo frente es menor a los 15 metros. Esto último en atención a que obligadamente hay que dejar en la vivienda de frente de lote un pasaje hacia la ubicada en el fondo del mismo, hecho que reduce la disponibilidad de terreno para las viviendas.

Sin más saludo atentamente.-



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

**EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA
CARLOS PAZ**

**Sanciona con fuerza de
ORDENANZA**

ARTÍCULO 1º.- AGREGAR al inciso L del Artículo 3.1.1 DIVISION DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS de la Ordenanza 4021, el área especial AE8, definida de la siguiente forma:

“Los lotes comprendidos dentro de los fraccionamientos aprobados por Ordenanzas 5973, 6043, 6045, 6073 y 6074 ubicados en el polígono delimitado por Calles Brasil, Costa del Río San Antonio , límite Norte de lotes frentistas a calle Paul Verlaine y calle Nilo de barrio Miguel Muñoz “B”.

ARTÍCULO 2º.- AGREGAR al Artículo 9.9. DISPOSICIONES PARTICULARES POR ZONA de la Ordenanza 4021, el inciso 9.9.6 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“9.9.6 Dentro de la Zona AE8, en los lotes comprendidos dentro de los fraccionamientos aprobados por Ordenanzas 5973, 6043, 6045, 6073 y 6074 ubicados en el polígono delimitado por Calles Brasil, Costa del Río San Antonio , límite Norte de lotes frentistas a calle Paul Verlaine y calle Nilo de barrio Miguel Muñoz “B, se establecen las siguientes disposiciones:

-Retiro de frente de lote destinado a jardín: 3 metros como mínimo.-

-Retiro a medianeras: Se podrá utilizar una medianera en los casos de lotes con frente menor a 15 metros.-

-El resto de las condiciones edilicias serán las de aplicación en la zona B del presente Código.-

ARTÍCULO 3º.- De forma.-